



P U T U S A N

Nomor 756/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Noor Ayani Alias Yani Binti Yusran Efendi;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Desa Sungkai Baru RT 01 No. - Kel.
Sungkai Baru Kec. Simpang Empat
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;



7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sri Handayani, S.H., Advokat - Penasihat Hukum, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat berkantor di Gedung LKBH Unlam (Kayu Tangi) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2025 Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Noor Ayani Alias Yani Binti Yusran Efendi** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-5578/BJRMS/10/2025 yang diajukan pada tanggal 26 November 2025, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa NOOR AYANI Als YANI Binti YUSRAN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOOR AYANI Als YANI Binti YUSRAN EFENDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Barang bukti berupa :



- 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) buah plastik warna transparan (bening);
- 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-5578/BJRMS/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025 yang isinya adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NOOR AYANI Als YANI Binti YUSRAN EFENDI**, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. Desa Sungkai Baru No.-, Rt. 001, Rw.- Kel. Sungkai Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa **NOOR AYANI Als YANI Binti YUSRAN EFENDI** ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, di Jl. Desa Sungkai Baru No.-, Rt. 001, Rw.- Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, tepatnya di rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 15.00 WITA tepatnya di depan rumah terdakwa yang berada di Jl. Desa Sungkai Baru No.-, Rt. 001, Rw.-Kel. Sungkai Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. SAMSUL dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Sdr SAMSUL, untuk selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau (ditaruh di suatu tempat) di sekitar depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bagi menjadi paketan-paketan kecil mulai dari harga paketan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), harga paket Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan harga paket Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa simpan di bawah lantai keramik rumah terdakwa untuk menunggu pembeli yang ingin membeli sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan/membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL dengan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut setiap kalinya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa diintrograsi dimana tempatnya meletakkan sabu-sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,42 (dua koma empat dua) gram, terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue, terbungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna transparan / bening ditemukan dibawah lantai keramik rumah terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, dan 2 (dua) pak plastik klip yang ditemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang.
- Bahwa selanjutnya 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram guna pemeriksaan secara laboratoris pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dan selanjutnya berdasarkan Surat Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan No. LAB : 06310 / NNF / 2025 tanggal 18 Juli 2025 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram netto, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NOOR AYANI Als YANI Binti YUSRAN EFENDI**, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. Desa Sungkai Baru No.-, Rt. 001, Rw.- Kel. Sungkai Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa **NOOR AYANI Als YANI Binti YUSRAN EFENDI** ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, di Jl. Desa Sungkai Baru No.-, Rt. 001, Rw.- Kel. Sungkai Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa diintrograsi dimana tempatnya meletakkan sabu-sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,42 (dua koma empat dua) gram, terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue, terbungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna transparan / bening ditemukan dibawah lantai keramik rumah terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, dan 2 (dua) pak plastik klip yang ditemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang.

- Bahwa selanjutnya 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram guna pemeriksaan secara laboratoris pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dan selanjutnya berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan No. LAB : 06310 / NNF / 2025 tanggal 18 Juli 2025 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram netto, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Dedi Istanto, S.H.**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wita di Jln. Desa Sungkai Baru RT 01 No. - Kel. Sungkal Baru Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar karena dugaan terkait narkotika;
 - Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Irwan Sepriyandi yang mengaku pernah disuruh mengantarkan sabu – sabu kepada seorang perempuan



yakni Terdakwa di Jalan Desa Sungkai Baru RT 01 No. - Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar;

- Bahwa saksi dan rekan yang lain berangkat ke lokasi yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat digeledah darinya disita barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu terbungkus dengan selembar Kertas Tissue dan terbungkus lagi dengan plastik warna transparan (bening) yang ditemukan di bawah rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu disita pula 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kotak bekas kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam serta lagi 2 (dua) pak plastik klip di bawah Pohon Pisang di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang disita tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Samsul dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 sekira jam 15.00 Wita di Jln. Desa Sungkai Baru No.- Rt. 001 Rw.- Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kab. Banjar didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Muhammad Aditya Apriyanda, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wita di Jln. Desa Sungkai Baru RT 01 No. - Kel. Sungkal Baru Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar karena dugaan terkait narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Irwan Sepriyandi yang mengaku pernah disuruh mengantarkan sabu – sabu kepada seorang perempuan yakni Terdakwa di Jalan Desa Sungkai Baru RT 01 No. - Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi dan rekan yang lain berangkat ke lokasi yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat digeledah darinya disita barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu terbungkus dengan selembar Kertas Tissue dan terbungkus lagi dengan plastik warna transparan (bening) yang ditemukan di bawah rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu disita pula 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kotak bekas kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam serta lagi 2 (dua) pak plastik klip di bawah Pohon Pisang di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang disita tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Samsul dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 sekira jam 15.00 Wita di Jln. Desa Sungkai Baru No.- Rt. 001 Rw.- Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kab. Banjar didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat
bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan No. LAB : 06310 / NNF / 2025 tanggal 18 Juli 2025 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram netto, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wita di Jln. Desa Sungkai Baru No.- RT 001 RW - Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada dirumah, datang beberapa orang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa diintrograsi dimana meletakkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,42 (dua koma empat dua) gram, terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue, terbungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna transparan / bening ditemukan dibawah lantai keramik rumah Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, dan 2 (dua) pak plastik klip yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut dengan membeli dari Sdr Samsul pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Desa Sungkai No – RT 001 RW- Kelurahan Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Samsul sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Samsul untuk memesan 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram sabu, Terdakwa kemudian mentransfer uang pembelian sabu tersebut yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Samsul lalu Sdr Samsul meminta Terdakwa menunggu hingga akhirnya 1 (satu) jam kemudian Sdr Samsul menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang diletakkan di sekitar depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr samsul tersebut kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil lalu Terdakwa simpan dibawah lantai keramik rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli yang ingin membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (atu) kantong atau 5 (lima) gram sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) buah plastik warna transparan (bening);
- 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Bahwa dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wita di Jln. Desa Sungkai Baru No.- RT 001 RW - Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Irwan Sepriyandi yang mengaku pernah disuruh mengantarkan sabu – sabu kepada seorang perempuan yakni Terdakwa di Jalan Desa Sungkai Baru RT 01 No. - Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, lalu beberapa orang anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa diintrograsi dimana meletakkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa petugas Polisi kemudian menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,42 (dua koma empat dua) gram, terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna transparan / bening ditemukan dibawah lantai keramik rumah Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, dan 2 (dua) pak plastik klip yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan dengan membeli dari Sdr Samsul pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Desa Sungkai No – RT 001 RW- Kelurahan Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Samsul sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Samsul untuk memesan 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram sabu, Terdakwa kemudian mentransfer uang pembelian sabu tersebut yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Samsul lalu Sdr Samsul meminta Terdakwa menunggu hingga akhirnya 1 (satu) jam kemudian Sdr Samsul menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang diletakkan di sekitar depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr Samsul tersebut kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil lalu disimpan oleh Terdakwa dibawah lantai keramik rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli yang ingin membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (atu) kantong atau 5 (lima) gram sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan No. LAB : 06310 / NNF / 2025 tanggal 18 Juli 2025 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram netto, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Noor Ayani Alias Yani Binti Yusran Efendi**, seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi, dimana jenis narkotika yang masuk ke dalam golongan I ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi atau pengobatan dan sangat berpotensi memicu ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Di luar kepentingan tersebut, maka penyaluran dan penggunaan narkotika akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wita di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungkai Baru No.- RT 001 RW - Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, dimana penangkapan tersebut berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Irwan Sepriyandi yang mengaku pernah disuruh mengantarkan sabu – sabu kepada seorang perempuan yakni Terdakwa di Jalan Desa Sungkai Baru RT 01 No. - Kel. Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu beberapa orang anggota kepolisian masuk ke rumah Terdakwa yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa diintrograsi dimana meletakkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu, dan petugas Polisi kemudian menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,42 (dua koma empat dua) gram, terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue, terbungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna transparan / bening ditemukan dibawah lantai keramik rumah Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, dan 2 (dua) pak plastik klip yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan dengan membeli dari Sdr Samsul pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Desa Sungkai No – RT 001 RW- Kelurahan Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Samsul sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Samsul untuk memesan 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram sabu, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Samsul lalu Sdr Samsul meminta Terdakwa menunggu hingga akhirnya 1 (satu) jam kemudian Sdr Samsul menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang diletakkan di sekitar depan rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr Samsul tersebut kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil lalu disimpan oleh Terdakwa dibawah lantai keramik rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli yang ingin membeli sabu tersebut; Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (atu) kantong atau 5 (lima) gram sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan No. LAB : 06310 / NNF / 2025 tanggal 18 Juli 2025 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram netto, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan melihat peran dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yaitu sebagai orang yang memiliki narkotika golongan I sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah, dimana pidana penjara tersebut telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa dinilai cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) buah plastik warna transparan (bening);
- 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda terlarang sesuai ketentuan undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Noor Ayani Alias Yani Binti Yusran Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) buah plastik warna transparan (bening);
 - 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DYAH NUR SANTI S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh SENDRA FERNANDO SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bjm

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
DYAH NUR SANTI, S.H.

Ttd.
INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Ttd.
NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
RAHMASARI, S.H.

Bjm

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)